

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3129/2531	อัยการ นครสวรรค์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ปรีชา ทองนิตย	โจทก์
	นาย สัจด์ ศ รี สุข กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 59, มาตรา 297, มาตรา 80, มาตรา 288,
มาตรา 297

จำเลยที่ 1 ใช้มีดดาบปลายแหลมยาวประมาณ 1 แขนงฟันศีรษะโจทก์ร่วม 2 ที่
โจทก์ร่วมยกแขนซ้ายขึ้นรับ คมมีดไม่ถูกศีรษะแต่ถูกหลังมือซ้ายระหว่างนิ้วหัวแม่
มือกับโคนนิ้วกลางทำให้เอ็นขาด และถูกแขนซ้ายท่อนบนมีบาดแผลกว้างครึ่ง
เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อโจทก์ร่วมวิ่งหนีแล้วสะดุดล้มลง จำเลยทั้งสองวิ่ง
ตามมา โจทก์ร่วมถูกฟันที่ศีรษะอีก 1 ที่ มีบาดแผลกว้างครึ่งเซนติเมตร ยาว 2
เซนติเมตร เมื่อ ส.จะเข้าช่วยก็ถูกจำเลยที่ 2 ผลักล้มคว่ำลง แล้วใช้ขวานหน้ากว้าง
ประมาณ 3 นิ้ว ด้ามยาวประมาณ 1 ฟุตฟันที่กกหูด้านซ้ายมีบาดแผลที่เหนือใบหู 1
แผลกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร และที่หลังใบหูมีบาดแผลกว้าง 1
เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร แม้มีดดาบของจำเลยที่ 1 กับขวานของจำเลยที่ 2
อาจใช้ทำร้ายบุคคลได้ถึงแก่ความตายได้ แต่ไม่ปรากฏว่าบาดแผลทุกแผลของโจทก์
ร่วมกับ ส.ลี้กเท่าใด กะโหลกศีรษะของบุคคลทั้งสองแตกหรือไม่ เนื้อสมองได้รับ
อันตรายหรือไม่ โจทก์ร่วมรับการรักษาที่โรงพยาบาล 20 กว่าวันแล้วกลับไปรักษาตัว
ที่บ้านไม่ปรากฏว่ารักษานานเท่าใด ส่วน ส.รับการรักษาที่โรงพยาบาล 4 วันแล้วกลับ
บ้าน แต่ต้องมาทำแผลอีก 1 เดือนเศษ พิจารณาถึงบาดแผลของโจทก์ร่วมกับ ส.ทุก

แปลแล้วเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองมิได้พันโจทก์ร่วมกับ ส.อย่างแรง นอกจากนี้เมื่อโจทก์ร่วมวิ่งหนีแล้วสะดุดล้มลงและถูกจำเลยคนหนึ่งพันที่ศีรษะอีก 1 ที่แล้วก็ไม่พันซ้ำอีกทั้งที่มีโอกาสจะพันซ้ำได้ พฤติการณ์เหล่านี้ฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วมกับ ส.คงมีเจตนาทำร้ายบุคคลทั้งสองเท่านั้น เมื่อโจทก์ร่วมกับ ส.ต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้มีดและขวาน พยายามฆ่านายสมพร และนายปรีชา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และ 83 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ นายปรีชา ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น จำคุกจำเลยทั้งสองตามฟ้องคนละ 12 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ได้ใช้มีดดาบพันโจทก์ร่วม จำเลยที่ 2 ได้ใช้ขวานฟันนายสมพร ทาวิชาติ จริงและวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ในปัญหาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นหรือไม่นั้น ปรากฏที่ร้านนายล้วนจำเลยที่ 1 ใช้มีดดาบปลายแหลมยาวประมาณ 1 แขน พันศีรษะโจทก์ร่วม 2 ที่ โจทก์ร่วมยกแขนซ้ายขึ้นรับทุกที ทำให้คมมีดไม่ถูกศีรษะแต่ถูกหลังมือซ้ายระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับโคนนิ้วกลาง ทำให้เอ็นขาดและถูกแขนซ้ายท่อนบนทำให้มีบาดแผลกว้างครึ่งเซนติเมตรยาว 2 เซนติเมตร เมื่อโจทก์ร่วมวิ่งหนีออกจากร้านนายล้วนได้ประมาณ 10 วา ก็สะดุดล้มลง จำเลยทั้งสองวิ่งตามมา โจทก์ร่วมถูกพันที่ศีรษะอีก 1 ที่ ทำให้มีบาดแผลกว้างครึ่งเซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร นายสมพรผู้

เสียหายจะเข้าช่วยโจทก์ร่วมก็ถูกจำเลยที่ 2 ผลักล้มคว่ำลง จำเลยที่ 2 นั่งคร่อมแล้ว
ใช้ขวานหน้ากว้างประมาณ 3 นิ้ว ด้ามยาวประมาณ 1 ฟุต พันนายสมพรผู้เสียหายที่
กกหูด้านซ้ายทำให้มีบาดแผลที่เหนือโหนก 1 แผล กว้าง 3 เซนติเมตรยาว 8
เซนติเมตร และที่หลังโหนกมีบาดแผลกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร แม้มีด
ดาบของจำเลยที่ 1 กับขวานของจำเลยที่ 2 อาจใช้ทำร้ายบุคคลได้ถึงแก่ความตายได้
แต่ในทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าบาดแผลทุกแผลของโจทก์ร่วมกับนายสมพรผู้เสีย
หายลึกเท่าใด กระโหลกศีรษะของบุคคลทั้งสองแตกหรือไม่ เนื้อสมองได้รับอันตราย
อย่างไรหรือไม่ เพราะโจทก์มิได้นำแพทย์ผู้รักษาบุคคลทั้งสองมาเบิกความโจทก์ร่วม
รับการรักษาที่โรงพยาบาล 20 กว่าวัน แล้วกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ไม่ปรากฏว่ารักษา
ที่บ้านนานเท่าใด นายสมพรผู้เสียหายรับการรักษาที่โรงพยาบาล 4 วัน แล้วกลับบ้าน
แต่ต้องมาทำบาดแผลอีก 1 เดือนเศษ เมื่อจำเลยที่ 1 ใช้มีดดาบฟัน โจทก์ร่วมยกมือ
ซ้ายขึ้นรับ คมมีดถูกหลังนิ้ว นิ้วไม่ขาด เพียงแต่เอ็นขาดเท่านั้นพิจารณาถึงบาดแผล
ของโจทก์ร่วมกับของนายสมพรผู้เสียหายทุกแผลแล้ว เห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองมิได้
ฟันโจทก์ร่วมกับนายสมพรผู้เสียหายอย่างแรง นอกจากนี้เมื่อโจทก์ร่วมวิ่งหนีออก
จากร้านนายล้วนไปได้ประมาณ 10 วา แล้วสะดุดล้มลงก็ถูกจำเลยคนใดคนหนึ่งซึ่ง
ทางพิจารณาไม่ได้ความชัดว่าเป็นจำเลยคนใดฟันที่ศีรษะอีก 1 ทีแล้วไม่ฟันซ้ำอีก ทั้ง
ที่มีโอกาสจะฟันซ้ำได้ เพราะไม่มีผู้ใดขัดขวางแต่จำเลยทั้งสองก็ไม่กระทำเช่นนั้น
พฤติการณ์เหล่านี้ฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วมกับนายสมพรผู้เสีย
หาย คงมีเจตนาทำร้ายบุคคลทั้งสองเท่านั้น เมื่อโจทก์ร่วมกับนายสมพรผู้เสียหาย
ต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐาน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส "ไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้
อื่น"

พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
297(8) จำคุกคนละ 4 ปี

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ